

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

פ/25/1266

הצעת חוק העונשין (תיקון – הכפלת ענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיפים בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיפים 170 עד 172, בכל מקום, במקום "שלוש" יבוא "שש".
תיקון סעיף 173
2. בסעיף 173 לחוק העיקרי, במקום "שנה אחת" יבוא "שנתיים".

דבריו הסבר

אנו עדים בתקופה האחרונה לגל של פגיעות במקומות קדושים לרבות מסגדים ובתי קברות מוסלמים, מעשים אשר מאיימים על הסדר הציבורי, הביטחון האישי ועל מעמדם של מקומות דת שונים. מטרת החוק להגן על בתי הקודש לכל הדתות, ביניהם מסגדים, ח'ילות, בתי כנסת וכנסיות, באמצעות הכפלת הענישה, שנועדה להגביר הרתעת עבריינים שפוגעים בטוהרם של מקום תפילה או בית קברות ומחללים אותם. קיים צורך רב בהגנה על מקומות דת של כל הדתות ובהרתעה וגמול מידתיים מפני ביצוע עבירות מסוג זה, אשר מסיתות נגד מגזר או דת מסוימים במטרה לפגוע בהם וברגשותיהם הדתיים של אחרים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1178).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.